



P U T U S A N
Nomor 137/PID.SUS/2026/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : **ANDRE ARDIWAN ALIAS ANDRE BIN ALIWABA**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/14 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Temboro RT. 010 RW.003 Kelurahan Tawing, Kecamatan Munjung, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur (alamat sesuai KTP)
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II:

1. Nama : **HERI MUSTARI ALIAS MUS BIN SARDI**
2. Tempat lahir : Asahan
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/26 November 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Sidomulyo RT.004 Rw.002, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri (alamat sesuai KTP)
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2025;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 137/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 21 Desember 2025 sampai dengan 19 Januari 2026;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan 18 Februari 2026;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 11 Februari 2026 sampai dengan tanggal 12 Maret 2026;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Maret 2026 sampai dengan tanggal 11 Mei 2026;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 137/PID.SUS/2026/PT TPG



Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor
137/PID.SUS/2026/PT TPG tanggal 4 Maret 2026 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/PID.SUS/2026/PT
TPG tanggal 4 Maret 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Batam sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANDRE ARDIWAN Alias ANDRE Bin ALIWafa dan terdakwa II HERI MUSTARI Alias MUS Bin SARDI bersalah melakukan tindak pidana “yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDRE ARDIWAN Alias ANDRE Bin ALIWafa dan terdakwa II HERI MUSTARI Alias MUS Bin SARDI dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor X5505568 Atas Nama Jayus Saputra

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 137/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor X5505377 Atas Nama Zubaidi
- 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor X2684412 Atas Nama Andre Ardiawan

Dikembalikan kepada masing – masing pemiliknya

- 2 (dua) Lembar Tiket Ferry Kapal Putri Anggreni Atas Nama Jayus Saputra
- 2 (dua) Lembar Tiket Ferry Kapal Putri Anggreni Atas Nama Zubaidi
- 2 (dua) Lembar Tiket Kapal Ferry Putri Anggreni Atas Nama Andre Ardiawan
- 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Tiket Kapal Ferry Putri Anggreni Terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bni Dengan Nomor Kartu: 5371-7605-1038-3622

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Merah Maroon Dengan Nomor Imei 1: 869763079694058 Dan Nomor Imei 2: 869763079694041
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Imei 1: 868725049317970 Dan Nomor Imei 2: 868725049317962
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Warna Silver Dengan Nomor Imei 1: 864451056518087 Dan Nomor Imei 2: 864451056518095
- Uang Sebesar Rp 215.000 (dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
- Uang Sebesar Rp 215.000 (dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
- Uang Sebesar Rp 3.800.000 (tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 776/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 4 Februari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 137/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Andre Ardiawan Alias Andre Bin Aliwafa dan Terdakwa II. Heri Mustari Alias Mus Bin Sardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Orang Perseorangan Yang Turut Serta Tanpa Hak Menempatkan Pekerja Migran Indonesia* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Andre Ardiawan Alias Andre Bin Aliwafa dan Terdakwa II. Heri Mustari Alias Mus Bin Sardi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor X5505568 Atas Nama Jayus Saputra
 - 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor X5505377 Atas Nama Zubaidi
 - 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor X2684412 Atas Nama Andre ArdiawanDikembalikan kepada masing – masing pemiliknya
 - 2 (dua) Lembar Tiket Ferry Kapal Putri Anggreni Atas Nama Jayus Saputra
 - 2 (dua) Lembar Tiket Ferry Kapal Putri Anggreni Atas Nama Zubaidi
 - 2 (dua) Lembar Tiket Kapal Ferry Putri Anggreni Atas Nama Andre Ardiawan
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Tiket Kapal Ferry Putri AnggreniTerlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bni Dengan Nomor Kartu: 5371-7605-1038-3622Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 137/PID.SUS/2026/PT TPG



- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Merah Maroon Dengan Nomor Imei 1: 869763079694058 Dan Nomor Imei 2: 869763079694041
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Imei 1: 868725049317970 Dan Nomor Imei 2: 868725049317962
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Warna Silver Dengan Nomor Imei 1: 864451056518087 Dan Nomor Imei 2: 864451056518095
- Uang Sebesar Rp 215.000 (dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
- Uang Sebesar Rp 215.000 (dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
- Uang Sebesar Rp 3.800.000 (tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid/2026/PN Btm Jo 776/Pid.Sus/2025/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2026 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 776/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 4 Februari 2026 secara elektronik melalui Sistim Infomasi Pengadilan Negeri Batam, dan permohonan banding tersebut pada hari itu juga telah diberitahukan kepada Para Terdakwa secara elektronik melalui Sistim Infomasi Pengadilan Negeri Batam;

Membaca Memori Banding tertanggal 18 Februari 2026 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Februari 2026, dan pada hari itu juga telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Batam;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 137/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Februari 2026;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa I ANDRE ARDIWAN Alias ANDRE Bin ALIWafa dan terdakwa II HERI MUSTARI Alias MUS Bin SARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum).
- Bahwa Majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan analisis yuridis penuntut umum sebagai pertimbangan dalam putusannya, hakim menyatakan Terdakwa I ANDRE ARDIWAN Alias ANDRE Bin ALIWafa dan terdakwa II HERI MUSTARI Alias MUS Bin SARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang Perseorangan Yang Turut Serta Tanpa Hak Menempatkan Pekerja Migran Indonesia” dan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ANDRE ARDIWAN Alias ANDRE Bin ALIWafa dan terdakwa II HERI MUSTARI Alias MUS Bin SARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan hal ini

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 137/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDRE ARDIWAN Alias ANDRE Bin ALIWafa dan terdakwa II HERI MUSTARI Alias MUS Bin SARDI oleh karena itu dengan :

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRE ARDIWAN Alias ANDRE Bin ALIWafa dan terdakwa II HERI MUSTARI Alias MUS Bin SARDI bersalah melakukan tindak pidana “yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDRE ARDIWAN Alias ANDRE Bin ALIWafa dan terdakwa II HERI MUSTARI Alias MUS Bin SARDI dengan pidana penjara masing – masing selama **7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor X5505568 Atas Nama Jayus Saputra
 - 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor X5505377 Atas Nama Zubaidi
 - 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor X2684412 Atas Nama Andre ArdiawanDikembalikan kepada masing – masing pemiliknya
 - 2 (dua) Lembar Tiket Ferry Kapal Putri Anggreni Atas Nama Jayus Saputra

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 137/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Tiket Ferry Kapal Putri Anggreni Atas Nama Zubaidi
- 2 (dua) Lembar Tiket Kapal Ferry Putri Anggreni Atas Nama Andre Ardiawan
- 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Tiket Kapal Ferry Putri Anggreni

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bni Dengan Nomor Kartu: 5371-7605-1038-3622

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Merah Maroon Dengan Nomor Imei 1: 869763079694058 Dan Nomor Imei 2: 869763079694041
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Imei 1: 868725049317970 Dan Nomor Imei 2: 868725049317962
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Warna Silver Dengan Nomor Imei 1: 864451056518087 Dan Nomor Imei 2: 864451056518095
- Uang Sebesar Rp 215.000 (dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
- Uang Sebesar Rp 215.000 (dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
- Uang Sebesar Rp 3.800.000 (tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara

- Bahwa Putusan Majelis kurang menimbulkan efek jera dan kurang mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 776/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 04 Februari 2026.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 137/PID.SUS/2026/PT TPG



2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;

Dan selanjutnya memberikan putusan sama dengan tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada persidangan tanggal 12 Januari 2026;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam 776/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 4 Februari 2026, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama semuanya juga sudah dipertimbangkan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah sudah tepat dan adil dan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Batam Nomor 776/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 4 Februari 2026 dengan alasan sebagaimana memori banding tersebut diatas, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta telah diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding, maka alasan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 137/PID.SUS/2026/PT TPG



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam 776/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 4 Februari 2026 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 776/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 4 Februari 2026 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026 oleh Eliwarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H. dan Morgan Simanjuntuk, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 137/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Supriadi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS,

Dahlia Panjaitan S.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Supriadi, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 137/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)